

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 45 thửa đất có tổng diện tích 7.490,2m² tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Căn cứ:

Luật Đất đai số 31/2024/QH13 ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29/6/2024;

Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH5 ngày 27/6/2024;

Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024 của chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Thông tư số 20/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp quy định cơ chế, chính sách về giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; chi phí đăng thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chi phí thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, chi phí sử dụng Cổng Đấu giá tài sản quốc gia để đấu giá bằng hình thức trực tuyến;

Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 27/09/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về một số nội dung thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 14/03/2025 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt Phương án đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 45 thửa đất có tổng diện tích 7.490,2m² tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội;

Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 21/03/2025 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 45 thửa đất có tổng diện tích 7.490,2m² tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội;

Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 26/03/2025 của UBND huyện Mỹ Đức về việc đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 45 thửa đất có tổng diện tích 7.490,2m² tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội;

Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 36/2025/HDDV-ĐGHDLV ký ngày 02/04/2025 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức về việc đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử



dùng đất đối với 45 thửa đất có tổng diện tích 7.490,2m² tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt ban hành Quy chế cuộc đấu giá như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, hình thức, phương thức đấu giá, quyền và trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, hình thức xử lý vi phạm và thực hiện kết quả đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 45 thửa đất có tổng diện tích 7.490,2m² tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giải thích từ ngữ, thuật ngữ:

1. Giá khởi điểm:

Giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên và theo Quyết định phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá của UBND huyện Mỹ Đức.

2. Bước giá:

Là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

3. Phiếu trả giá hợp lệ:

Phiếu trả giá hợp lệ là Phiếu ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu (có đóng dấu treo của Tổ chức đấu giá tài sản), thống nhất với các tài liệu trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và có giá trả hợp lệ. Số tiền trả bằng chữ và bằng số trong phiếu trả giá phải thống nhất, nếu có sự sai lệch thì sẽ lấy giá trả bằng chữ để xét giá.

4. Giá trả hợp lệ:

Giá trả hợp lệ là giá trả cho một mét vuông (1m²) đất và bằng giá khởi điểm cộng với số tự nhiên (n) lần bước giá.

5. Giá trúng đấu giá đối với mỗi thửa đất:

Đối với hình thức bỏ phiếu trực tiếp, giá trúng đấu giá đối với mỗi thửa đất là giá trả hợp lệ cao nhất cho một mét vuông đất, được đấu giá viên công bố tại phiên đấu giá và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

6. Tiền đặt trước:

Là một khoản tiền nhất định của người tham gia đấu giá phải nộp theo quy định của đơn vị tổ chức bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá được duyệt để xác định trách nhiệm của người tham gia đấu giá.

7. Ngôn ngữ, chữ viết:

Ngôn ngữ, chữ viết sử dụng trong phiên đấu giá là ngôn ngữ và chữ viết Việt Nam.

8. Đồng tiền:

Đồng tiền sử dụng trong mọi giao dịch theo Quy chế này là Việt Nam đồng (viết tắt là đồng).

9. Thửa đất:

Là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ, nằm trong khu đất để giao trực tiếp cho người trúng đấu giá.

10. Các từ ngữ, thuật ngữ khác:

Các từ ngữ, thuật ngữ trong quy chế đấu giá này được sử dụng và hiểu theo nghĩa các từ ngữ, thuật ngữ theo Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH5 ngày 27/6/2024 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điều 4: Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức, địa chỉ: Số 2 đường Đại Nghĩa, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

(UBND huyện Mỹ Đức giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức tổ chức thực hiện việc đấu giá)

Điều 5. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 45 thửa đất có tổng diện tích 7.490,2m² tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, cụ thể:

STT	Ký hiệu thửa đất	Diện tích (m ²)	Giá khởi điểm (đồng/m ²)	Giá trị QSD đất tính theo giá khởi điểm (đồng/thửa đất)	Bước giá (đồng/bước giá)	Tiền bán hồ sơ (đồng/hồ sơ)	Tiền đặt trước (đồng/thửa đất)
I. KHU AO, THÔN ĐẶNG							
1	Thửa số 1	259,8	2.890.000	750.822.000	200000	100.000	150.164.000
2	Thửa số 2	153,8	2.890.000	444.482.000	200000	100.000	88.896.000
3	Thửa số 3	155,4	2.890.000	449.106.000	200000	100.000	89.821.000
4	Thửa số 4	157,0	2.890.000	453.730.000	200000	100.000	90.746.000
5	Thửa số 5	158,6	2.890.000	458.354.000	200000	100.000	91.670.000
6	Thửa số 6	160,3	2.890.000	463.267.000	200000	100.000	92.653.000
7	Thửa số 7	292,9	2.890.000	846.481.000	200000	100.000	169.296.000
Cộng I		1.337,8		3.866.242.000			
II. KHU ĐỒNG AÍ, THÔN ĐẶNG							
8	Thửa số 1	181,4	2.890.000	524.246.000	200000	100.000	104.849.000

STT	Ký hiệu thửa đất	Diện tích (m ²)	Giá khởi điểm (đồng/m ²)	Giá trị QSD đất tính theo giá khởi điểm (đồng/thửa đất)	Bước giá (đồng/bước giá)	Tiền bán hồ sơ (đồng/hồ sơ)	Tiền đặt trước (đồng/thửa đất)
9	Thửa số 2	235,7	2.890.000	681.173.000	200000	100.000	136.234.000
10	Thửa số 3	233,4	2.890.000	674.526.000	200000	100.000	134.905.000
11	Thửa số 4	231,0	2.890.000	667.590.000	200000	100.000	133.518.000
12	Thửa số 5	228,7	2.890.000	660.943.000	200000	100.000	132.188.000
13	Thửa số 6	226,3	2.890.000	654.007.000	200000	100.000	130.801.000
14	Thửa số 7	223,9	2.890.000	647.071.000	200000	100.000	129.414.000
15	Thửa số 8	230,1	2.890.000	664.989.000	200000	100.000	132.997.000
16	Thửa số 9	187,0	2.890.000	540.430.000	200000	100.000	108.086.000
17	Thửa số 10	136,2	2.890.000	393.618.000	200000	100.000	78.723.000
18	Thửa số 11	141,2	2.890.000	408.068.000	200000	100.000	81.613.000
19	Thửa số 12	146,1	2.890.000	422.229.000	200000	100.000	84.445.000
20	Thửa số 13	151,1	2.890.000	436.679.000	200000	100.000	87.335.000
21	Thửa số 14	176,6	2.890.000	510.374.000	200000	100.000	102.074.000
22	Thửa số 15	135,1	2.890.000	390.439.000	200000	100.000	78.087.000
23	Thửa số 18	95,2	2.890.000	275.128.000	200000	100.000	55.025.000
24	Thửa số 19	97,3	2.890.000	281.197.000	200000	100.000	56.239.000
25	Thửa số 20	97,6	2.890.000	282.064.000	200000	100.000	56.412.000
26	Thửa số 21	98,0	2.890.000	283.220.000	200000	100.000	56.644.000
Cộng II		3.251,9		9.397.991.000			
III. KHU TRỤ SỞ UBND XÃ CŨ, THÔN TRUNG							
27	Thửa số 1	219,5	2.890.000	634.355.000	200000	100.000	126.871.000
28	Thửa số 2	195,8	2.890.000	565.862.000	200000	100.000	113.172.000
Cộng III		415,3		1.200.217.000			
IV. KHU NHÀ TRẺ, THÔN VĨNH AN							
29	Thửa số 1	137,6	3.920.000	539.392.000	200000	100.000	107.878.000

STT	Ký hiệu thửa đất	Diện tích (m ²)	Giá khởi điểm (đồng/m ²)	Giá trị QSD đất tính theo giá khởi điểm (đồng/thửa đất)	Bước giá (đồng/bước giá)	Tiền bán hồ sơ (đồng/hồ sơ)	Tiền đặt trước (đồng/thửa đất)
30	Thửa số 2	139,8	3.920.000	548.016.000	200000	100.000	109.603.000
Cộng IV		277,4		1.087.408.000			
V. KHU ĐỒNG HỒI, THÔN ĐẶNG							
31	Thửa số 1	155,8	2.890.000	450.262.000	200000	100.000	90.052.000
32	Thửa số 2	155,8	2.890.000	450.262.000	200000	100.000	90.052.000
33	Thửa số 3	155,8	2.890.000	450.262.000	200000	100.000	90.052.000
34	Thửa số 4	155,8	2.890.000	450.262.000	200000	100.000	90.052.000
35	Thửa số 5	155,8	2.890.000	450.262.000	200000	100.000	90.052.000
36	Thửa số 6	155,8	2.890.000	450.262.000	200000	100.000	90.052.000
37	Thửa số 7	155,8	2.890.000	450.262.000	200000	100.000	90.052.000
38	Thửa số 8	175,7	2.890.000	507.773.000	200000	100.000	101.554.000
39	Thửa số 10	128,9	2.890.000	372.521.000	200000	100.000	74.504.000
40	Thửa số 11	130,2	2.890.000	376.278.000	200000	100.000	75.255.000
41	Thửa số 12	131,6	2.890.000	380.324.000	200000	100.000	76.064.000
42	Thửa số 13	132,9	2.890.000	384.081.000	200000	100.000	76.816.000
43	Thửa số 14	134,2	2.890.000	387.838.000	200000	100.000	77.567.000
44	Thửa số 15	135,5	2.890.000	391.595.000	200000	100.000	78.319.000
45	Thửa số 16	148,2	2.890.000	428.298.000	200000	100.000	85.659.000
Cộng VI		2.207,8		6.380.542.000			
Tổng (I, II, III, IV)		7.490,2		21.932.400.000			

- Mục đích sử dụng đất:

+ Mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn.

+ Hình thức sử dụng: nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Thời hạn sử dụng đất: lâu dài

Điều 6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, xử lý tình huống phát sinh khi tổ chức phiên đấu giá.

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại phiên đấu giá. Đấu giá từng thửa đất. Cụ thể như sau:

1.1. Cách thức trả giá và xét giá:

Tất cả các thửa đất được đưa ra đấu giá một lần. Tại phiên đấu giá, người tham gia đấu giá được phát phiếu trả giá để trả giá cho từng thửa đất đăng ký đấu giá. Giá trả tại phiếu trả giá là giá trả cho $01m^2$ của thửa đất.

Giá trả hợp lệ là giá trả từ giá khởi điểm trở lên và tròn bước giá. Công thức trả giá:

Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm + N x Bước giá

Trong đó: N là số tự nhiên = 0, 1, 2, 3, 4.....

Nếu giá trả dưới giá khởi điểm là không hợp lệ, không được xét trúng đấu giá.

Nếu giá trả cao hơn giá khởi điểm nhưng không tròn bước giá (sai bước giá) thì giá trả không hợp lệ, không được xét trúng đấu giá.

Nếu giá trả bằng số và chữ không thống nhất với nhau thì lấy giá trả bằng chữ làm giá trả của phiếu trả giá.

1.2. Phiếu trả giá hợp lệ, không hợp lệ

- Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu do Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt phát hành, có dấu treo của Công ty; được điền đầy đủ các nội dung và thống nhất với hồ sơ xác định điều kiện của người tham gia đấu giá, thửa đất đấu giá, giá khởi điểm bước giá; phiếu được người tham gia đấu giá ghi đầy đủ giá trả bằng số, bằng chữ, ký ghi rõ họ tên; giá trả của người tham gia đấu giá phải đọc được, có nghĩa tiếng Việt; phiếu không bị rách rời, được viết bằng một màu mực, không được viết bằng bút màu đỏ, có giá trả hợp lệ và được bỏ vào thùng phiếu đúng thời gian quy định.

- Phiếu trả giá không hợp lệ là phiếu trả giá không đáp ứng các yêu cầu của phiếu trả giá hợp lệ trên.

- Chỉ có phiếu trả giá hợp lệ mới được công bố giá trả để xét giá trúng đấu giá.

1.3. Thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu:

Thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu là 10 phút kể từ khi đấu giá viên điều hành công bố bắt đầu thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu.

1.4. Mở thùng phiếu và kiểm phiếu:

Khi hết thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu theo quy định hoặc khi tất cả người tham gia đấu giá đã bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu, đấu giá viên điều hành sẽ cho mở thùng phiếu, kiểm phiếu và công bố giá trả của từng phiếu trả giá hợp lệ. Việc mở thùng phiếu, kiểm phiếu và công bố giá trả có sự chứng kiến của đại diện người tham gia đấu giá và đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức.

1.5. Xác định người trúng đấu giá.

Người trúng đấu giá của mỗi thửa đất là người có phiếu trả giá hợp lệ và giá trả hợp lệ cao nhất bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm, được đấu giá viên công bố tại phiên đấu giá và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định công nhận kết quả đấu giá.

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng

đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; Đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Trường hợp có từ 02 người trả giá trở lên cho cùng 01 thửa đất nhưng chỉ có 01 người trả giá hợp lệ thì thửa đất đó được coi như đấu giá không thành, người trả giá hợp lệ cũng không được tính là người trúng đấu giá.

1.6. Biên bản đấu giá.

Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá; Đại diện người có tài sản đấu giá - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức; Đại diện UBND xã, thị trấn nơi có đất đấu giá; Đại diện của những người tham gia đấu giá. Biên bản đấu giá là cơ sở để Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá. Nếu người trúng đấu giá không ký vào biên bản đấu giá được coi như từ chối kết quả trúng đấu giá, không được nhận lại tiền đặt trước.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Xử lý tình huống phát sinh khi tổ chức phiên đấu giá trực tiếp:

3.1. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá:

Người trúng đấu giá từ chối ký vào Biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận mua tài sản đấu giá. Khoản tiền đặt trước của người từ chối ký vào biên bản đấu giá bị tịch thu và được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

3.2. Rút lại giá đã trả:

Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia phiên đấu giá và không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

3.3. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá (trường hợp này, người trả giá liền kề không bị tịch thu khoản

tiền đặt trước) thì phiên đấu giá không thành. Người từ chối kết quả trúng đấu giá bị tước quyền tham gia phiên đấu giá và không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

Khoản tiền đặt trước không được hoàn trả trong các trường hợp nêu trên được nộp vào Ngân sách Nhà nước

Điều 7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; những người không được đăng ký tham gia đấu giá; hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ:

1. Thời gian địa điểm đăng ký tham gia đấu giá theo kế hoạch đấu giá:

- *Thời gian niêm yết, thông báo đấu giá:* Bắt đầu từ ngày 03/04/2025.

- *Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:* Người tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 08h00' ngày 03/04/2025 đến 17h00' ngày 16/04/2025 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức, (Địa chỉ: Số 2 đường Đại Nghĩa, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) và Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt (Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội)

Lưu ý: Không bán và tiếp nhận hồ sơ sau 17h00' ngày 16/04/2025

- *Đi xem hiện trạng tài sản đấu giá:* Khách hàng có thể tự đi xem thực địa các khu đất đấu giá hoặc tham gia buổi xem thực địa do Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức tổ chức vào 03 ngày 08/04/2025; 09/04/2025 và ngày 10/04/2025. Khách hàng có nhu cầu tham gia buổi đi xem thực địa phải đăng ký trước 01 ngày với Công ty và có mặt tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức vào hồi 08h30' các ngày trên để nhân viên của Công ty phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức đưa xuống khu đất đấu giá xem thực địa. Khách hàng tự bố trí phương tiện đi lại.

- *Thời gian nộp tiền đặt trước:* Từ 08h00' ngày 03/04/2025 đến 17h00' ngày 16/04/2025. Tiền đặt trước phải có trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt chậm nhất là 17h00' ngày 16/04/2025.

Tiền đặt trước được nộp vào một trong hai tài khoản sau:

- *Tên tài khoản:* Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
- *Số tài khoản:* 3140787827878
- *Tại:* Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)



Hoặc

- *Tên tài khoản:* Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt
- *Số tài khoản:* 030068430999
- *Tại:* Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)



Nội dung: "... Họ tên người tham gia đấu giá..." "... số CCCD/CC/HC..." , nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (số lượng) thửa, tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức.

Ví dụ: Nguyễn Văn A 151896789 NTĐT 01 thửa, tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức.

Lưu ý:

- Mọi khoản tiền đặt trước báo "Có" trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt sau 17h00' ngày 16/04/2025 đều được coi là không hợp lệ, không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Trường hợp người tham gia đấu giá đăng ký nhiều thửa đất và thực hiện nộp góp tiền đặt trước cho nhiều thửa đất thì phải đảm bảo nộp đúng và đủ số tiền cho toàn bộ các thửa đất đã ghi trên Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, nếu nộp góp mà ít hơn tổng số tiền đặt trước quy định cho tất cả các thửa đất đã đăng ký, thì toàn bộ các thửa đất đã ghi trên Phiếu đăng ký tham gia đấu giá đều không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Mọi khoản tiền đặt trước nộp ít hơn quy định đều được coi là không hợp lệ, không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Trường hợp người tham gia đấu giá đăng ký nhiều thửa đất và thực hiện nộp góp tiền đặt trước cho nhiều thửa đất thì phải đảm bảo nộp đúng và đủ số tiền cho toàn bộ các thửa đất đã ghi trên Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, nếu nộp góp mà ít hơn tổng số tiền đặt trước quy định cho tất cả các thửa đất đã đăng ký, thì toàn bộ các thửa đất đã ghi trên Phiếu đăng ký tham gia đấu giá đều không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Trường hợp người tham gia đấu giá đăng ký nhiều thửa đất trên Phiếu đăng ký tham gia đấu giá nhưng nộp tiền đặt trước ít hơn so với khoản tiền đặt trước của những thửa đất đó thì phải ghi rõ ký hiệu thửa đất muốn nộp tiền đặt trước vào nội dung chuyển tiền.

Ví dụ: Nguyễn Văn A đăng ký 05 thửa đất trên Phiếu đăng ký: thửa số 1, thửa số 2 thửa số 3, thửa số 4, thửa số 5 nhưng chỉ nộp tiền đặt trước cho 03 thửa : thửa số 1, thửa số 2, thửa số 3. Như vậy, trong nội dung chuyển tiền phải ghi cụ thể như sau:

Nguyễn Văn A 0123456789 nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá 03 thửa đất số: thửa số 1, thửa số 2, thửa số 3 tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức.

- Thời gian xét duyệt khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá: 08h00' ngày 17/04/2025.

- Thời gian niêm yết danh sách khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá: 13h30' ngày 19/04/2025 tại hội trường Nhà văn hóa thôn Đặng, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức; trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 14h00' ngày 19/04/2025 (Thứ Bảy) tại hội trường Nhà văn hóa thôn Đặng, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Khách hàng tham gia đấu giá có mặt trước 13h30' ngày 19/04/2025 để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

- Thời gian, cách thức nhận lại khoản tiền đặt trước:

Trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, không vi phạm Quy chế thi Công ty trả lại khoản tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Trường hợp người tham gia đấu giá trúng đấu giá thì tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo nghĩa vụ mua tài sản trúng đấu giá. Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt sẽ chuyển khoản tiền này vào tài khoản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức.

Tiền đặt trước của các khách hàng không được nhận lại khoản tiền đặt trước theo quy định tại Khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản thuộc về Đơn vị có tài sản. Công ty sẽ chuyển tiền đặt trước của các khách hàng này vào tài khoản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất các thủ tục tịch thu tiền đặt trước.

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- **Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:** Cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất ở theo quy định tại khoản 1, Điều 119 Luật đất đai 2024 và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung 2024).

- **Điều kiện tổ chức đấu giá:** Thửa đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất phải có từ 02 người trở lên tham gia theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Quy chế này.

- **Đăng ký tham gia đấu giá:** Cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định.

Cá nhân có thể đăng ký đấu giá một (01) hay nhiều thửa đất theo thông báo mời đấu giá đã phát hành và tham gia đấu giá cho các thửa đất đăng ký đủ điều kiện được tổ chức trong cùng phiên đấu giá, nhưng phải tham khảo thông tin hồ sơ mời đấu giá, nộp số tiền hồ sơ và khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá tương ứng với số lượng thửa đất đăng ký đấu giá cụ thể của từng vị trí khu đấu giá theo Thông báo mời đấu giá đã công khai.

- **Đối tượng tham gia đấu giá:** Người có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 119 và Điều 125 Luật Đất đai 2024 và có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Các trường hợp không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người

tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

+ Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016;

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

3. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ gồm có:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (có đóng dấu treo của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, đã được người tham gia đấu giá điền đầy đủ các thông tin yêu cầu trên phiếu và ký, ghi rõ họ tên).

- Bản sao (photo) giấy tờ sau: Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn). Trường hợp các Giấy tờ nêu trên bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan công an địa phương nơi đăng ký thường trú.

- Chứng từ chứng minh việc mua hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất của người đăng ký tham gia đấu giá.

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải tự bảo mật hồ sơ và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, tính chính xác của hồ sơ, xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh việc nộp tiền tiền đặt trước theo quy định tại Phương án, Quy chế đấu giá;

- Người nộp hồ sơ phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh hoặc bản gốc để người nhận hồ sơ đối chiếu kiểm tra (khi cần).

4. Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

Người tham gia đấu giá là một (01) người duy nhất có tên trong danh sách đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá, từ đủ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực hành vi dân sự và phải trực tiếp trả giá.

- **Trường hợp nhận ủy quyền tham gia đấu giá:** Một người chỉ được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của một người. Người đã tham gia đấu giá thì không được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người khác trong cùng phiên đấu giá đó. Tại phiên đấu giá, một người chỉ được ủy quyền cho một người tham gia đấu giá đối với tất cả các thửa đất mà mình đăng ký đấu giá.

Điều 8. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá, các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá.

Người tham gia đấu giá sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá trong các trường hợp sau:

- Giá trả không hợp lệ.
- Phiếu trả giá không hợp lệ.
- Không nộp phiếu trả giá đúng thời gian quy định.
- Không tham gia phiên đấu giá đầy đủ.
- Gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá.
- Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản.
- Không tuân theo sự hướng dẫn của đấu giá viên tại phiên đấu giá.
- Vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản. Cụ thể như sau:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

+ Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đùn giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

+ Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản.

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản.

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản.

Tiền đặt trước của các khách hàng trong các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước nói trên được nộp vào ngân sách nhà nước sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 9. Chuyển hồ sơ đấu giá.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt chuyển hồ sơ kết quả đấu giá tài sản gồm hồ sơ tham gia đấu giá của các khách hàng, biên bản đấu giá và danh sách người trúng đấu giá cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức để làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 10. Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá QSD đất từ Đơn vị thực hiện phiên đấu giá QSD đất, Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan Tài nguyên và Môi trường để trình UBND huyện ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất.

Cơ quan Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND huyện quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan Tài nguyên và Môi trường.

UBND huyện quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất theo quy định.

Điều 11. Nộp tiền sử dụng đất sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo phương án đấu giá đã được phê duyệt tại Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 14/03/2025 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt Phương án đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 45 thửa đất có tổng diện tích 7.490,2m² tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội;

Điều 12. Hủy kết quả trúng đấu giá

Theo phương án đấu giá đã được phê duyệt tại Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 14/03/2025 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt Phương án đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 45 thửa đất có tổng diện tích 7.490,2m² tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

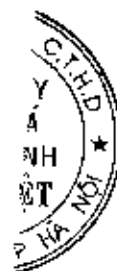
Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá.

1. Quyền của người trúng đấu giá:

- Được công nhận kết quả trúng đấu giá và làm các thủ tục để nhận đất, xác lập quyền sử dụng đất theo quy định.
- Được hưởng các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.
- Được sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong khu đất và kết nối hạ tầng kỹ thuật ngoài khu đất để phục vụ cho việc sử dụng đất.

2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

- Ký biên bản phiên đấu giá.
- Nộp đầy đủ số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.



- Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ đất theo quy định của Bộ Tài chính trước khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Chuyển chứng từ đã nộp tiền cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức (đầu mối tiếp nhận) để hướng dẫn người trúng đấu giá làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định

- Thực hiện quy định xin cấp Giấy phép xây dựng theo quy định.

- Chịu sự quản lý và giám sát của Nhà nước về đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng trong quá trình đầu tư, xây dựng.

- Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nộp các khoản phí phát sinh nếu có theo quy định.

Điều 14. Nội quy phòng đấu giá.

Chỉ những khách hàng có tên trong danh sách tham gia đấu giá đủ điều kiện mới được tham gia phiên đấu giá; Khách hàng xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản chính khi điểm danh kiểm tra tư cách khách hàng tham gia đấu giá.

- Không sử dụng các chất kích thích khi đến tham gia đấu giá;
- Không mang vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức phiên đấu giá;
- Không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá;

- Ngồi đúng vị trí được ban tổ chức hướng dẫn, không đi lại trong phòng đấu giá;
- Không ra khỏi phòng đấu giá khi không được sự đồng ý của đấu giá viên;
- Không nói chuyện trao đổi bàn bạc giữa những người tham gia đấu giá;
- Không được chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá (Nếu không được phép của người điều hành phiên đấu giá).

Điều 15. Tổ chức thực hiện.

- Những điều không quy định tại Quy chế này thì áp dụng theo Luật Đấu giá tài sản; Luật Đất đai; Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024; Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 27/09/2024 của UBND thành phố Hà Nội và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến đấu giá tài sản.

- Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức, người tham gia đấu giá và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế phiên đấu giá này./.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thùy Giang